

1518936-33.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2225773/2019 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 6671618 - 72º D.P. VILA PENTEADO,

4714/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2225773 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518936-33.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518936-33.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2225773/2019 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 6671618 - 72º D.P. VILA PENTEADO,

4714/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2225773 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4714/19/335

- 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ROBERTO MATTOZO SAMPAIO LEITE

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 00h40, na Rua Gervasio Leite Rebelo, nº 600, Cachoeirinha, nesta capital, LUCAS ROBERTO MATTOZO SAMPAIO LEITE, qualificado às fls. 13, trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros, 32 (trinta e dois) papелotes de maconha, 52 (cinquenta e dois) eppendorfs de cocaína, 53 (cinquenta e três) pinos de crack e 36 (trinta e seis) frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, além de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro, provenientes do

comércio ilícito de entorpecentes", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fls. 59/62.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Em fase policial o réu silenciou; em Juízo o réu negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial, lançando mão da já pouco original narrativa de que era apenas usuário em busca de drogas quando surgiram os policiais na "biqueira". O traficante fugiu, e os policiais prenderam quem conseguiram alcançar, ou seja, o réu.

De seu turno, os policiais militares responsáveis pela diligência (especialmente o policial Cleyton, hoje ouvido) trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem do acusado, detido em local conhecido como ponto de tráfico, onde fora avistado em atitude suspeita, tendo nas mãos uma sacola e uma pequena bolsa. Ao ver a guarnição, tentou fuga a pé, mas foi detido. Na bolsa e na sacola estavam as porções de drogas e os frascos com "lança-perfume", além de dinheiro no bolso. Foram ambos os policiais, ademais, enfáticos ao negar que houvesse outros indivíduos pelo local.

Confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu, como visto, se diz preso por pura e simples arbitrariedade.

Ocorre que nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia e pouco crível alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraíndo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despropositada a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as cerca de 90 porções de drogas lhe pertencessem.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso.

O réu é primário, e responde a processo por fatos diversos (receptação e crime de trânsito), de sorte que não há como afirmar que o acusado dedique-se habitualmente à criminalidade.

Assim, fazem-se presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Favoráveis as circunstâncias, aplico a redução de 2/3, tornando as penas

definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais 166 DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Considerando que as circunstâncias são favoráveis, estabeleço o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra LUCAS ROBERTO MATTOZO SAMPAIO LEITE, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, como acima especificado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei.

Decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância, transferindo-se ao FUNAD ao trânsito em julgado.

Determino, na mesma ocasião, a destruição das amostras de drogas restantes, oficiando-se.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA